



P U T U S A N

Nomor 629/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MANGIHUT NAIBAHO ALIAS PAK CIK;**
2. Tempat lahir : P.Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/8 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Negeri Lama KM. I Kelurahan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Benni Sahala, S.H. Advokat/Penasehat Hukum, dari LBH Pilar Advokasi Rakyat SUMUT yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Perumahan Ganda Asri II No. 12 Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 12 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 629/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 629/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 30 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANGIHUT NAIBAHU Alias PAK CIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANGIHUT NAIBAHU ALIAS PAK CIK berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang.
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,79 gram netto.
 - 9 (sembilan) lembar plastik asoy warna merah muda.
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,11 gram bruto.
 - 1 (satu) unit HP android merek samsung warna hitam.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol minuman.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Uang penjualan senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM –228/Rp.Rap/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Terdakwa MANGIHUT NAIBAHO ALIAS PAK CIK (selanjutnya disebut dengan Terdakwa), pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2023, bertempat di Lingkungan KM I - II Kelurahan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di dalam rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Simpang Cisadane Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa mendatangi rumah sdr Awal (DPO) dan bertemu langsung dengan sdr Awal (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian sdr



Awal (DPO) memberikan narkotik jenis sabu di dalam plastik klip bungkus dengan cara Terdakwa memberikan uang terlebih dahulu kepada sdra Awal (DPO) senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari sdra Awal (DPO), kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Terdakwa membagi narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari sdra Awal (DPO) untuk diperjualbelikan. Selanjutnya, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa membagi narkotika jenis sabu menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus untuk Terdakwa penggunaan. Setelah Terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis sabu, datang seseorang yang baru saja dikenal Terdakwa saat itu untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan Terdakwa memberikan serta menerima uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa, di Lingkungan KM I - II Kelurahan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, pada saat Terdakwa sedang bermain handphone lalu Terdakwa melihat datang beberapa orang laki-laki dari pihak Kepolisian hendak masuk ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyimpan alat hisap yang terbuat dari botol minuman yang sebelumnya berada di bawah meja yang ada di ruang tamu dikarenakan Terdakwa baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu, sehingga Terdakwa terburu-buru menyimpan alat hisap tersebut ke dalam kamar mandi, lalu Polisi mengejar Terdakwa menuju dapur dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dapur. Pada saat itu, Saksi Ricardo Sirait, Saksi Edi Candra Nasution dan Saksi Habib Kurniawan yang berasal dari Kepolisian Resor Labuhanbatu, melakukan penggeledahan dan menemukan di kamar mandi terdapat alat hisap narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang diduga berisikan narkotika jenis, lalu saksi kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan menemukan dari kantong celana sebelah kiri terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik warna merah yang berisikan 9 (Sembilan) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, dan 1(satu) buah handpone Android, serta uang Senilai Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan. Selanjutnya para saksi kepolisian segera mengamankan Terdakwa beserta seluruh barang



yang telah ditemukan kemudian dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 221/10102.00/2023 tanggal 15 Juni 2023 dari PT. Pegadaian Rantauprapat dengan hasil barang bukti : 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan kristal putih diduga berisi narkoba jenis sabu diperoleh berat brutto 1,69 (satu koma lima puluh empat) gram dan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram, serta 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang diduga berisikan narkoba jenis sabu diperoleh berat brutto 1,11 (satu koma sebelas) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3512/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu : 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan kristal putih diduga berisi narkoba jenis sabu diperoleh berat brutto 1,69 (satu koma lima puluh empat) gram dan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram serta 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,11 (satu koma satu) gram dan setelah penimbangan sisa berat netto 1 (satu) gram, dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, Terdakwa MANGIHUT NAIBAHU ALIAS PAK CIK tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkoba jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

atau

Kedua :

Terdakwa MANGIHUT NAIBAHU ALIAS PAK CIK (selanjutnya disebut dengan Terdakwa), pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana dalam dakwaan kesatu, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,*



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Simpang Cisadane Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu yang diperoleh dari sdra Awal (DPO). Setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari sdra Awal (DPO), kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Terdakwa membagi narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari sdra Awal (DPO) untuk diperjualbelikan. Selanjutnya, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa membagi narkotika jenis sabu menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus untuk Terdakwa penggunaan. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa, di Lingkungan KM I - II Kelurahan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, pada saat Terdakwa sedang bermain handphone lalu Terdakwa melihat datang beberapa orang laki-laki dari pihak Kepolisian hendak masuk ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyimpan alat hisap yang terbuat dari botol minuman yang sebelumnya berada di bawah meja yang ada di ruang tamu dikarenakan Terdakwa baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu, sehingga Terdakwa terburu-buru menyimpan alat hisap tersebut ke dalam kamar mandi, lalu Polisi mengejar Terdakwa menuju dapur dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dapur. Pada saat itu, Saksi Ricardo Sirait, Saksi Edi Candra Nasution dan Saksi Habib Kurniawan yang berasal dari Kepolisian Resor Labuhanbatu, melakukan penggeledahan dan menemukan di kamar mandi terdapat alat hisap narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang diduga berisikan narkotika jenis, lalu saksi kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan menemukan dari kantong celana sebelah kiri terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik warna merah yang berisikan 9 (Sembilan) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, dan 1(satu) buah handpone Android, serta uang Senilai Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan. Selanjutnya para saksi kepolisian segera mengamankan Terdakwa beserta seluruh barang yang telah ditemukan kemudian dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.



Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 221/10102.00/2023 tanggal 15 Juni 2023 dari PT. Pegadaian Rantauprapat dengan hasil barang bukti : 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan kristal putih diduga berisi narkoba jenis sabu diperoleh berat brutto 1,69 (satu koma lima puluh empat) gram dan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram, serta 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang diduga berisikan narkoba jenis sabu diperoleh berat brutto 1,11 (satu koma sebelas) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3512/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu : 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan kristal putih diduga berisi narkoba jenis sabu diperoleh berat brutto 1,69 (satu koma lima puluh empat) gram dan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram serta 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,11 (satu koma satu) gram dan setelah penimbangan sisa berat netto 1 (satu) gram, dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, Terdakwa MANGIHUT NAIBAHU ALIAS PAK CIK tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkoba jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Habib Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Bilah Hilir telah melakukan penangkapan terhadap pada hari Selasa tanggal 14 juni 2023, sekira Pukul 22,00 Wib di Lingkungan KM I - II Kel Negeri baru Kec Bilah Bilir Kab Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Edi Candra Nasution;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus Plastik Klip kecil yang berisikan narkoba Jenis sabu dengan berat 0,79 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 9 (Sembilan) buah plastik Warna merah, Uang hasil Penjualan senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,11 gram bruto dan 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol Minuman, ditemukan dikamar mandi;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 14 juni 2023, sekira Pukul 22,00 Wib di Lingkungan KM I - II Kel Negeri baru Kec Bilah Bilir Kab Labuhanbatu sering terjadi transaksi Jual beli narkoba Jenis sabu dan atas Informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud setibanya saksi dan rekan saksi di rumah Terdakwa, saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa berlari ke arah kamar mandi membuang alat hisap narkoba selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu dan sarana yang telah dipergunakan untuk mempergunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Awal (DPO) dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Simpang Cisadane Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Utara Kabupaten Labuhanbatu, dimana Terdakwa membagi narkoba jenis sabu



menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk diperjualbelikan;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Edi Candra Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Bilah Hilir telah melakukan penangkapan terhadap pada hari Selasa tanggal 14 juni 2023, sekira Pukul 22,00 Wib di Lingkungan KM I - II Kel Negeri baru Kec Bilah Bilir Kab Labuhanbatu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Habib Kurniawan;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus Plastik Klip kecil yang berisikan narkoba Jenis sabu dengan berat 0,79 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 9 (Sembilan) buah plastik Warna merah, Uang hasil Penjualan senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,11 gram bruto dan 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol Minuman, ditemukan dikamar mandi;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 14 juni 2023, sekira Pukul 22,00 Wib di Lingkungan KM I - II Kel Negeri baru Kec Bilah Bilir Kab Labuhanbatu sering terjadi transaksi Jual beli narkoba Jenis sabu dan atas Informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud, setibanya saksi dan rekan saksi di rumah Terdakwa, saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa berlari ke arah kamar mandi membuang alat hisap narkoba selanjutnya dilakukan penggeledahan



terhadap Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu dan sarana yang telah dipergunakan untuk mempergunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Awal (DPO) dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Simpang Cisadane Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Utara Kabupaten Labuhanbatu, dimana Terdakwa membagi narkoba jenis sabu menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk diperjualbelikan;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 juni 2023, sekira Pukul 22,00 Wib di Lingkungan KM I - II Kel Negeri baru Kec Bilah Bilir Kab Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus Plastik Klip kecil yang berisikan narkoba Jenis sabu dengan berat 0,79 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 9 (Sembilan) buah plastik Warna merah, Uang hasil Penjualan senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,11 gram bruto dan 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol Minuman, ditemukan dikamar mandi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa sedang bermain handphone dirumah Terdakwa, Terdakwa melihat datang beberapa orang laki-laki hendak masuk kerumah Terdakwa, seketika Terdakwa langsung menyimpan alat hisap yang terbuat dari botol minuman yang sebelumnya di bawah meja lalu Terdakwa bawa ke kamar mandi, dan saat Terdakwa berada didapur rumah Terdakwa, anggota

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian berhasil menangkap Terdakwa dan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu dan alat hisap narkoba jenis sabu, selanjutnya anggota kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Awal (DPO) dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Simpang Cisadane Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa setelah memperoleh narkoba jenis sabu, Terdakwa membagi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk diperjualbelikan dengan harga per bungkus Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa perjualbelikan kembali dan Terdakwa menggunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang;
- 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,79 gram netto;
- 9 (sembilan) lembar plastik asoy warna merah muda;
- 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,11 gram bruto;
- 1 (satu) unit HP android merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol minuman;
- Uang penjualan senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 221/10102.00/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, menyatakan 9 (sembilan) bungkus plastik klip tembus pandang yang diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0,79 gram netto dan 1 (satu) kaca pirek bekas bakar yang diduga pipet narkoba jenis sabu seberat 1,11 gram brutto ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor 3512/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,79 gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,11 gram mengandung narkoba milik Mangihut Naibaho Alias Pak Cik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 juni 2023, sekira Pukul 22,00 Wib di Lingkungan KM I - II Kel Negeri baru Kec Bilah Bilir Kab Labuhanbatu oleh saksi Habib Kurniawan dan saksi Edi Candra Nasution (Anggota Kepolisian Polsek Bilah Hilir) karena menjual Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus Plastik Klip kecil yang berisikan narkoba Jenis sabu dengan berat 0,79 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 9 (Sembilan) buah plastik Warna merah, Uang hasil Penjualan senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,11 gram bruto dan 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol Minuman, ditemukan dikamar mandi;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Habib Kurniawan dan rekan dari masyarakat bahwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Selasa tanggal 14 juni 2023, sekira Pukul 22,00 Wib di Lingkungan KM I - II Kel Negeri baru Kec Bilah Bilir Kab Labuhanbatu sering terjadi transaksi Jual beli narkoba Jenis sabu dan atas Informasi tersebut saksi Habib Kurniawan dan rekan langsung menuju lokasi yang dimaksud setibanya saksi Habib Kurniawan dan rekan di rumah Terdakwa, saksi Habib Kurniawan dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa berlari ke arah kamar mandi membuang alat hisap narkoba selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu dikantong celana Terdakwa, selanjutnya saksi Habib Kurniawan dan rekan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Awal (DPO) dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Simpang Cisadane Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa setelah memperoleh narkoba jenis sabu, Terdakwa membagi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk diperjualbelikan dengan harga per bungkus Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Mangihut Naibaho Alias Pak Cik sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 juni 2023, sekira Pukul 22,00 Wib di Lingkungan KM I - II Kel Negeri baru Kec Bilah Bilir Kab Labuhanbatu oleh saksi Habib Kurniawan dan saksi Edi Candra Nasution (Anggota Kepolisian Polsek Bilah Hilir) karena menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa berupa 9 (sembilan) bungkus Plastik Klip kecil yang berisikan narkotika Jenis sabu dengan berat 0,79 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 9 (Sembilan) buah plastik Warna merah, Uang hasil Penjualan senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,11 gram bruto dan 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol Minuman, ditemukan dikamar mandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian



kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 juni 2023, sekira Pukul 22,00 Wib di Lingkungan KM I - II Kel Negeri baru Kec Bilah Bilir Kab Labuhanbatu oleh saksi Habib Kurniawan dan saksi Edi Candra Nasution (Anggota Kepolisian Polsek Bilah Hilir) karena menjual Narkotika Golongan I jenis sabu, dimana barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa adalah 9 (sembilan) bungkus Plastik Klip kecil yang berisikan narkotika Jenis sabu dengan berat 0,79 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 9 (Sembilan) buah plastik Warna merah, Uang hasil Penjualan senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,11 gram bruto dan 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol Minuman, ditemukan dikamar mandi;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Habib Kurniawan dan rekan dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 14 juni 2023, sekira Pukul 22,00 Wib di Lingkungan KM I - II Kel Negeri baru Kec Bilah Bilir Kab Labuhanbatu sering terjadi transaksi Jual beli narkotika Jenis sabu dan atas Informasi tersebut saksi Habib Kurniawan dan rekan langsung menuju lokasi yang dimaksud setibanya saksi Habib Kurniawan dan rekan di rumah Terdakwa, saksi Habib Kurniawan dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa berlari ke arah kamar mandi membuang alat hisap narkotika selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu dikantong celana Terdakwa, selanjutnya saksi Habib Kurniawan dan rekan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Awal (DPO) dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Simpang Cisadane Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Utara Kabupaten Labuhanbatu, dimana setelah memperoleh narkoba jenis sabu, Terdakwa membagi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk diperjualbelikan dengan harga per bungkus Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 221/10102.00/2023 tanggal 15 Juni 2023, dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor 3512/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,79 gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,11 gram mengandung narkoba milik Mangihut Naibaho Alias Pak Cik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ditemukan fakta bahwa Terdakwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk diperjualbelikan, dimana sebelum penangkapan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Awal (DPO) kemudia Terdakwa membagi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk diperjualbelikan dengan harga per bungkus Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 9 (sembilan) bungkus Plastik Klip kecil yang berisikan narkoba Jenis sabu dengan berat 0,79 gram netto dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,11 gram bruto, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam salah satu sub unsur yakni unsur menjual narkoba golongan I jenis sabu oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang, 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,79 gram netto, 9 (sembilan) lembar plastik asoy warna merah muda, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,11 gram bruto, 1 (satu) unit HP android merek Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol minuman merupakan narkotika dan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang penjualan senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu dan oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Mangihut Naibaho Alias Pak Cik** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Beli Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang;
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,79 gram netto;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar plastik asoy warna merah muda;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,11 gram bruto;
- 1 (satu) unit HP android merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol minuman;

Dimusnahkan;

- Uang penjualan senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Ashri Azhari Baeha, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)